

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 215 del 08/04/2024

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 104 del 08/04/2024

OGGETTO: Impegno di spesa ed affidamento per il servizio di disinfestazione contro processionaria (Pest Control) - Ditta Anticimex S.r.l.-

CIG : B124220765 IMPEGNO: 104/2024 Cap. 310000 - Cod. 0902103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- a seguito di alcune segnalazioni, nonché di sopralluoghi mirati da parte di tecnici comunali si è accertata un'infestazione da Thaumetopoea pityocampa meglio conosciuta come Processionaria del pino presente in alcune aree cittadine;
- la processionaria del pino è uno degli insetti più distruttivi durante il proprio ciclo vitale perché, oltre a desfogliare piante intere, può costituire un pericolo maggiore per l'uomo e gli altri animali poiché i peli urticanti dell'insetto allo stato larvale sono velenosi e in alcuni casi, fortunatamente limitati, possono provocare una grave reazione allergica;
- per mantenere adeguati livelli di salubrità ed igiene del territorio comunale è necessario eseguire interventi di disinfestazione contro la processionaria, al fine di contenere la proliferazione di questi insetti;
- si rende, pertanto, necessario eseguire il servizio di disinfestazione contro la processionaria (Pest Control), in particolare in alcune aree cittadine;
- a tal fine, vi è la necessità di effettuare celermente, senza ulteriori indugi, la disinfestazione contro la processionaria (Pest Control) in numero sufficiente da garantire l'efficacia del trattamento su detta area esterna della scuola;
- questo Comune non è nelle condizioni di intervenire, perché sprovvisto di personale e mezzi idonei;
- stante l'urgenza di provvedere tra le ditte operanti nel settore è stata consultata, per le vie brevi, la ditta Anticimex s.r.l., specializzata nel settore;

Accertato che:

- occorre procedere alla disinfestazione contro la processionaria (Pest Control) in alcune aree cittadine;
- la ditta Anticimex s.r.l. P.IVA 08046760966, con sede a Milano in via Ettore Bugatti n° 12, 20142 ha offerto per il servizio de quo l'importo complessivo di € 400,00 oltre IVA al 22%;
- per garantire gli interventi in oggetto, necessita provvedere all'impegno della spesa di € 488,00 IVA compresa al 22% nel bilancio corrente in corso di formazione;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Richiamato:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti, in particolare la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 310000 - Cod. 0902103 del bilancio corrente in corso di formazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a

€ 5.000,00 non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

-il valore del presente appalto risulta essere pari € 400,00 oltre IVA al 22%;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

-per gli appalti di valore inferiore a € 140.000, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

-prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1, comma 450, della Legge n° 296/2006 come modificato da ultimo dalla Legge n° 145/2018);

-il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023 è l'Arch. Antonio Macaluso;

Considerato che:

-dopo verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticata dalla ditta Anticimex s.r.l. P.IVA 08046760966, con sede a Milano in via Ettore Bugatti n° 12 20142, in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

-in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

-il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire un servizio di intervento di disinfestazione contro la processionaria (Pest Control);

-l'oggetto del contratto è l'intervento di disinfestazione contro la processionaria (Pest Control) in alcune aree cittadine;

-il contratto verrà stipulato per sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario;

-il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Evidenziato che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente è stato acquisito il CIG: B124220765, Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare, presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 15/02/2010 della stessa Autorità, sia ai fini della tracciabilità di cui alla Legge n° 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

-il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n° 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n° 36/2023;

-per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. n° 36/2023, e con la seguente motivazione si procederà in via anticipata dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario mediante la redazione del verbale di consegna dell'appalto;

-la stipulazione del contratto avverrà sottoscrivendo per accettazione la presente determinazione da parte dell'affidatario;

Ritenuto, pertanto, di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dal D.Lgs. n° 36/2023;

Ritenuto, altresì, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 - bis del D.Lgs. n° 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n° 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Considerato che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n° 217/2010;

Visti:

-l'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale stabilisce che le spese di provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-l'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. n° 174/2012, convertito in Legge n° 213/2012, il quale prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Preso atto che alla predetta spesa di complessive € 400,00 oltre IVA al 22%, potrà farsi fronte sul Cap. 310000 - Cod. 0902103 del bilancio corrente in corso di formazione;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva della ditta Anticimex s.r.l. P.IVA 08046760966, con sede a Milano in via Ettore Bugatti n° 12 20142, e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INPS_39515194 con scadenza validità al 31/05/2024;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n° 36/2023 all'operatore economico: Anticimex s.r.l. P.IVA 08046760966, con sede a Milano in via Ettore Bugatti n° 12 20142, per interventi di disinfestazione contro la processionaria (Pest Control) in alcune aree cittadine, per l'importo complessivo di € 488,00 compresa IVA al 22%, alle condizioni di cui al preventivo complessivo in atti;
2. di impegnare la somma complessiva di € 488,00 compresa IVA al 22%, derivante dalla presente procedura, sulla voce prevista nel bilancio corrente in corso di formazione;
3. di disporre che ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 "tracciabilità dei flussi finanziari" l'affidamento di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
4. di dare atto che il Codice Identificativo Gara, attribuito al presente affidamento, è B124220765;
5. di dare atto, altresì, che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
6. di prendere atto che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023, è l'Arch. Antonio Macaluso;
7. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte della società affidataria a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di: *"interventi di disinfestazione contro la processionaria (Pest Control) in alcune aree cittadine"*;
 - b) l'oggetto del contratto è: *Affidamento diretto di servizi*;
 - c) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n° 36/2023;
 - d) il contratto verrà stipulato per sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario;
8. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in*

caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

9. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n° 267/2000 e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell’art.17, comma 5 del D.Lgs. n° 36/2023;
10. di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall’operatore economico, nel rispetto dell’art. 25 del D.Lgs. n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
11. di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all’art. 17 comma 1 e 2 del D.Lgs. n° 36/2023 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
12. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
13. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull’Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli art. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull’intervento: Cap. 310000 – Cod. 0902103 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell’art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data _____

L’Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all’originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)